港口王府广西防城港市鸿渝国际物流有限公司“12·13”一般物体打击死亡事故调查报告

港口王府广西防城港市鸿渝国际物流有限公司

“12·13”物体打击死亡事故调查组

2024年1月　　日

目　录

一、 事故基本情况.....3

（一）事故发生单位及相关单位概况.....3

（二）相关人员情况.....5

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....6
（四）事故发生经过.....11
（五）事故现场情况.....12
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....16
二、事故应急处置情况.....16
（一）事故信息接报及响应情况.....16
（二）事故现场应急处置情况.....16
（三）医疗救治和善后情况.....17
三、事故原因分析.....17
（一）直接原因.....17
（二）间接原因.....18
四、有关责任单位存在的主要问题.....18
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....19
（一）有关责任人员.....19
（二）有关责任单位.....20
六、事故整改和防范建议.....20

2023年12月13日7时5分许，位于港口区王府街道广西川金诺化工有限公司（以下简称“川金诺公司”）磷矿副产品车间立磨工段缓凝剂生产线，川金诺公司劳务外包单位广西防城港市鸿渝国际物流有限公司（以下简称“鸿渝物流公司”）员工在清理1号皮运机下部积料时，发生一起物体打击致1人死亡的一般生产安全事故，造成直接经济损失约130万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、工信、王府街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，于2023年12月18日成立由区人民政府分管领导为组长，工信、应急、卫健、公安、工会、人社、王府街道办等部门为成员的港口王府广西防城港市鸿渝国际物流有限公司“12·13”物体打击死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组认真贯彻落实港口区委、区政府主要领导的指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，**港口王府广西防城港市鸿渝国际物流有限公司“12·13”物体打击死亡事故是一起主要因员工违反操作规程、管理规定，违规清理皮运机下部积料，被清理工具打击胸、腹及头部受伤至死的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.鸿渝物流公司，成立于2021年4月7日，统一社会信用代码为91450600MA5QDD5B85(1-1)，注册资本1000万元，营业场所为防城港市港口区中华大道3号（原市政府大院内）3号楼108、109号，负责人王树勇，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为一般项目：国际货物运输代理，国内货物运输代理，航空国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，道路货物运输站经营，运输货物打包服务，航空运输货物打包服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），港口货物装卸搬运活动，国内集装箱货物运输代理，从事国际集装箱船、普通货船运输，国内船·舶代理，装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物），国际道路货物运输，水路普通货物运输，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.川金诺公司，成立于2021年10月20日，统一社会信用代码为91450600MA5L4PE98E，注册资本55396万元，营业期限为2017年5月9日至2037年5月8日，营业场所为防城港市港口区榕木江大道53号，法定代表人刘蔓，类型为其他有限责任公司，经营范围为化工产品（除危险品）、化肥、建材的生产及销

售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

2023年1月1日，川金诺公司与鸿渝物流公司签订《劳务外包协议书》（协议实行一年一签），**外包服务范围为：**鸿渝物流公司根据川金诺公司的要求，为川金诺公司提供全厂部分设备设施清理、收料；部分产成品包装、装车或倒短，全厂辅料卸车；半成品装车或倒短；装载机、叉车、挖掘机等驾驶司机的临时调用；小件包装物品装卸；特殊工作（如磷酸车间反应槽、氟吸收塔、磷酸贮槽、重钙回转化成室、重钙造粒机、重钙烘干机清理等）；重钙车间破碎机清理；全厂临时性用工等劳务外包工作岗位。**约定的双方权利与义务其中有：**鸿渝物流公司派出的外包工作人员其劳动、人事关系完全归属鸿渝物流公司，鸿渝物流公司负责对劳务人员进行管理；鸿渝物流公司根据有关法律法规及本协议的约定，在不与川金诺公司有关规章制度发生冲突的前提下，制定相关管理规章和工作制度，报川金诺公司备案；鸿渝物流公司外包工作人员上下班及工作时限内的安全由鸿渝物流公司负责；川金诺公司有权监督鸿渝物流公司进行外包业务工作的全过程，有权根据合作管理和日常工作对接的实际需要设定并指派专员协助鸿渝物流公司的管理日常工作。

2023年1月1日，川金诺公司与鸿渝物流公司签订《劳务双方安全生产协议书》，**双方约定：**川金诺公司不得违章指挥或强

令鸿渝物流公司人员冒险作业，负责承担因违章指挥发生事故的全部责任；鸿渝物流公司负责按照有关规程、标准和川金诺公司安全技术交底进行操作，不得违章作业和野蛮施工；鸿渝物流公司应保证其工人服从川金诺公司的管理，遵守川金诺公司的各项规章制度，遵守劳动纪律。

（二）相关人员情况

1. 王树勇，男，汉族，1973 年 8 月 26 日出生，户籍地为重庆市江津区白沙镇金宝村 5 组 181 号，鸿渝物流公司法人、总经理。事故发生时不在现场。

2. 康中全，男，汉族，1973 年 9 月 3 日出生，户籍地为重庆市大足县宝兴镇白云村 4 组，鸿渝物流公司副总经理（兼生产部经理）、人员调度主管。事故发生时不在现场。

3. 王杰，男，汉族，1998 年 5 月 7 日出生，户籍地为重庆市江津区白沙镇金宝村 5 组 181 号，鸿渝物流公司安监部经理。事故发生时不在现场。

4. 王树刚，男，汉族，1974 年 7 月 5 日出生，户籍地为重庆市江津市白沙镇禾丰村 2 组，鸿渝物流公司派到川金诺公司现场管理员，负责鸿渝物流公司人员现场作业管理工作。事故发生时不在现场。

5. 庞继进，男，汉族，1975年10月19日出生，户籍地为广西鹿寨县鹿寨镇磷铵五组团1栋2单元5楼1室，川金诺公司磷矿副产品车间主任。事故发生后第三个赶到现场，组织事故救援工作。

6. 黄宏陆，男，1973年4月6日出生，户籍地为南宁市邕宁区蒲庙镇那路村团天坡118号，川金诺公司磷矿副产品车间立磨班长。第一个发现事故发生，参与事故救援。

7.曾辉龙，男，1993年10月13日出生，户籍地为，广西防城港市港口区王府街道办公车社区盐田组138号，川金诺公司磷矿副产品车间立磨工段巡检员。事故发生后第二个赶到现场。

8. 王登甫（事故死者），男，1963年8月25日出生，户籍地为陕西省宁强县安乐河乡安乐河村一组17号，鸿渝物流公司员工，2022年进入鸿渝物流公司，劳动合同实行一年一签，2022年11月9日安排到川金诺公司车间工作（2022年11月9日--12日接受川金诺公司三级安全教育培训），事故发生当天主要负责磷矿副产品车间立磨工段卧式混料机口积料清理工作。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1. 事故发生单位安全管理情况

（1）鸿渝物流公司内部安全职责设置情况（详见图1）。

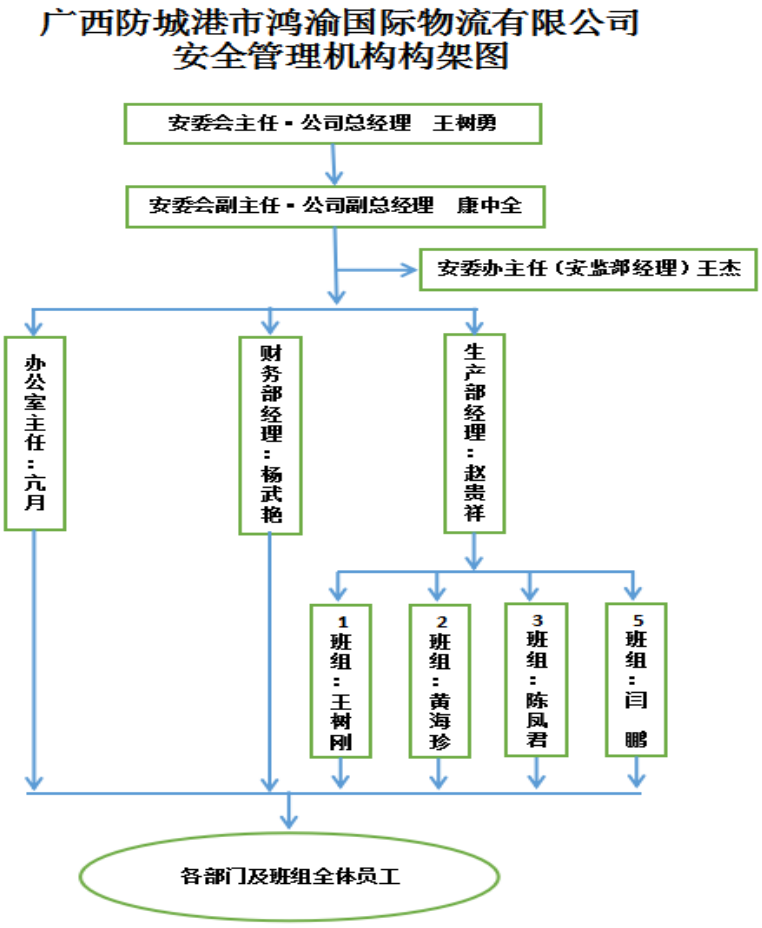


图 1：广西防城港市鸿渝国际物流有限公司安全管理机构架构图

安委会主任(总经理)安全生产岗位职责[1]：总经理是公司安全生产主要负责人，对本公司安全生产工作全面负责。

安委会副主任(副总经理)安全生产岗位职责[2]：按照“管生产必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，协助总经理管理安全工作。

[1] 广西防城港市鸿渝国际物流有限公司《安全生产责任制》。

[2] 同上。

生产部经理安全生产岗位职责[3]：对生产部的安全工作负全面责任，对分管业务范围内的生产安全技术问题负领导责任。

安委会办公室主任(安监部经理)安全生产岗位职责[4]：认真贯彻执行安全生产法律法规和规章，并监督检查执行情况。在安委会的领导下，负责公司的安全管理全面工作。

部门经理安全生产岗位职责[5]：是部门安全生产管理的第一负责人，坚持安全管理方针，认真贯彻执行党和国家的安全生产法律、法规、标准，严格执行操作规程和安全生产管理制度，对本部门的劳动安全生产和劳动保护负领导责任。

班组长安全生产岗位职责[6]：是班组安全生产第一负责人，负责班组安全管理工作，对本班组安全工作负有直接监督管理责任。

员工安全生产岗位职责[7]：严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，严禁违章作业。

（2）鸿渝物流公司对劳务人员安全管理情况

鸿渝物流公司根据川金诺公司生产任务需要，每日安排到川金诺公司作业人员约20--30人，作业人员调度由副总经理、人员调度主管康中全及现场管理员负责，现场管理人员安排由总经理王树勇负责。根据川金诺公司与鸿渝物流公司签订的《劳务外包协议书》约定，鸿渝物流公司安排的劳务人员安全管理工作由鸿

[3] 同上。
[4] 同上。
[5] 同上。
[6] 同上。
[7] 同上。

渝物流公司负责。劳务人员每日作业分2班次(即8:00--20:00为1班次、20:00--8:00为1班次),人员具体工作任务、作业安全主要由鸿渝物流公司现场管理人员安排和管理。事故发生前一段时期，因川金诺公司生产工作任务少，鸿渝物流公司安排到川金诺公司现场管理人员只有王树刚1人(之前共安排有2名现场管理人员，另1名现场管理人员为甘小龙，事故发生前已辞职离开鸿渝物流公司)，20:00--8:00的班次没有安排有现场管理人员。鸿渝物流公司安监部经理王杰多次向总经理王树勇反映此问题，但直至事故发生，此问题都未能得到解决。

2.相关单位安全管理情况

（1）川金诺公司对承包企业安全管理情况

川金诺公司对承包商HSE风险管理职责[8]：“引入承包商业务部门负责承包商资质审查，督促开展三级安全教育及安全例会；HSE部门负责办理HSE协议书签订、入现公司级安全教育、现场监督检查，督促隐患整改；财务部门负责承包商风险抵押金收支手续的办理及管理”。川金诺公司于2022年11月9日至11月17日，分别对鸿渝物流公司王登甫等新入厂员工进行公司级、车间级、班组级安全教育培训[9]，11月13日、17日，王登甫分别参加新员工入职车间级安全教育培训考试、新员工班组级安全教育培训考试，分别得分88分[10]、86分[11]。川金诺公司作业前召集作

[8] 广西川金诺化工有限公司HSE管理制度汇编（GXCJN-HSE-15 承包商HSE风险管理制度）

[9] 广西川金诺化工有限公司安全教育培训记录表

[10] 广西川金诺化工有限公司新员工入职车间级安全教育培训试卷

[11] 广西川金诺化工有限公司新员工班组级安全教育培训考试试卷

业人员召开班前会，其中2023年12月12日班前会内容有[12]“岗位保命十条;学习分享山东临沂市叉车与三轮车相碰安全事故；注意巡检布料小车皮带边割磨伤人；严禁进入运转中的皮带内部或下部清理皮带下方的物料，设备运转中严禁跨越、站立、攀爬皮带机；严禁把工具、头、手伸入运转中的皮运机内部进行清理作业；皮运机下部堆积物料需要清理时，人员必须站在皮带侧面防护网外的位置进行清理，且避免身体和工具与皮运机运转部位接触，严禁在皮运机运行中取掉防护罩进入皮带下部或内部进行清理作业”。川金诺公司安排有巡检人员对鸿渝物流公司派遣人员作业进行日常巡检监督（2023年12月12日20:00至13日8:00，磷矿副产品车间立磨工段的巡检人员为曾辉龙）。川金诺公司制定有《安全生产责任制》、《磷矿副产品车间立磨工段安全工艺操作规程》、《磷矿副产品车间皮运机清理管理规定》等制度、规程，在磷矿副产品车间立磨工段1号皮运机旁墙上粘贴有《皮运机安全操作规程》。

（2）川金诺公司对鸿渝物流公司部分违章行业处理情况

2022年9月23日，QHSE巡查发现鸿渝公司人员在重钙车间生料库盾破机下料口清理作业时，盾破机下方L5205皮运机未断电，也未按照生料组长要求落实安全措施，直接站在L5205皮运机上进行清理，扣款500元;

2022年10月6日，鸿渝公司员工苏乐平在磷矿副产品车间

[12] 广西川金诺化工有限公司会议记录

氟盐工段进行打包操作时，违规边抽烟边打包，扣款100元;

2022年10月10日，QHSE对劳务外包人员安全培训教育情况进行检查，目前全厂鸿渝公司人员共计29人，未参加公司安全教育入场作业人员18人，其中重钙车间14人，磷矿副产品车间4人，鸿渝公司违反公司管理规定未经过安全教育培训就入场作业，每人扣款100元，共计1800元;

2023年8月14日，磷矿副产品车间氟盐工段，鸿渝公司王树祥未规范佩带安全帽，扣款50元;

2023年10月8日，磷矿副产品车间卧式混料机处，鸿渝公司人员清理作业，无防护网、现场无操作人员监管。扣款100元;

2023年10月8日，在磷矿副产品车间发现鸿渝公司人员在转动皮带清理作业，安全护栏被移出；扣款100元;

2023年10月14日，鸿渝公司覃从也在石膏输送岗位睡岗，扣4个工时费用;

2023年10月24日，鸿渝公司王登甫在石膏输送岗位睡岗，扣4个工时费用;

2023年11月26日，磷矿副产品车间卧式混料机进料皮带北侧护栏被移出，鸿渝公司蓝幼勇进入隔离区域，有被转动皮带卷入受伤风险，扣款100元。

（四）事故发生经过

2023年12月12日，根据川金诺公司工作任务需要，鸿渝物流公司安排王登甫在磷矿副产品车间立磨工段卧式混料机口清理

积料工作（具体工作内容为：把混料机口及皮带上掉落到地面的物料清到皮带上），工作时间为2023年12月12日20:00--2023年12月13日8:00。2023年12月13日4时许，川金诺公司巡检员曾辉龙巡检时，发现王登甫在磷矿副产品车间岗亭里休息；6时50分许，磷矿副产品车间立磨班长黄宏陆开始进行交接班前巡查，7时5分，黄宏陆巡查到磷矿副产品车间立磨工段缓凝剂1号皮运机时，发现王登甫倒在1号皮运机皮带下方，已半昏迷（据黄宏陆口述：用于清理积料的钢耙耙杆被夹在皮带与滚轮之间，王登甫躺在皮带下方，头部受伤，应该是钢耙端头打击头部受伤）。黄宏陆立即通知中控室停止皮运机运行，并通过对讲机告知巡检员曾辉龙。皮运机停机后，黄宏陆把王登甫扶到车间的岗亭旁。7时10分许，黄宏陆电话报告车间主任庞继进。7时12分，庞继进赶到现场，并立即安排黄宏陆和川金诺公司的岗位工王贞明用黄宏陆自己的小车送王登甫到防城港市中医医院救治。7时58分，王登甫被送到防城港市中医医院急诊科救治，送达时，王登甫已无生命体征，经医院急诊科抢救至9时仍无心跳、呼吸，医生当场宣布临床死亡。

（五）事故现场情况

经事故调查组现场勘查、询问，事故发生地点为川金诺公司磷矿副产品车间立磨工段缓凝剂1号皮运机处，皮运机护栏、护网上挂有相关警示标识（详见图2）。王登甫受伤后倒下的地方为1号皮运机皮带下方，1号皮运机护栏已被移开，用于清理积料

的钢耙耙杆夹在皮带与滚轮之间(详见图3);王登甫清理积料作业地面与皮带高142cm、地面与滚轮高84cm,钢耙端头长42cm、宽22cm、耙杆长237cm(详见图4);王登甫作业时佩戴的安全帽帽檐及后面已破碎(详见图5);车间1号皮运机旁墙上粘贴有《皮运机安全操作规程》(详见图6)。

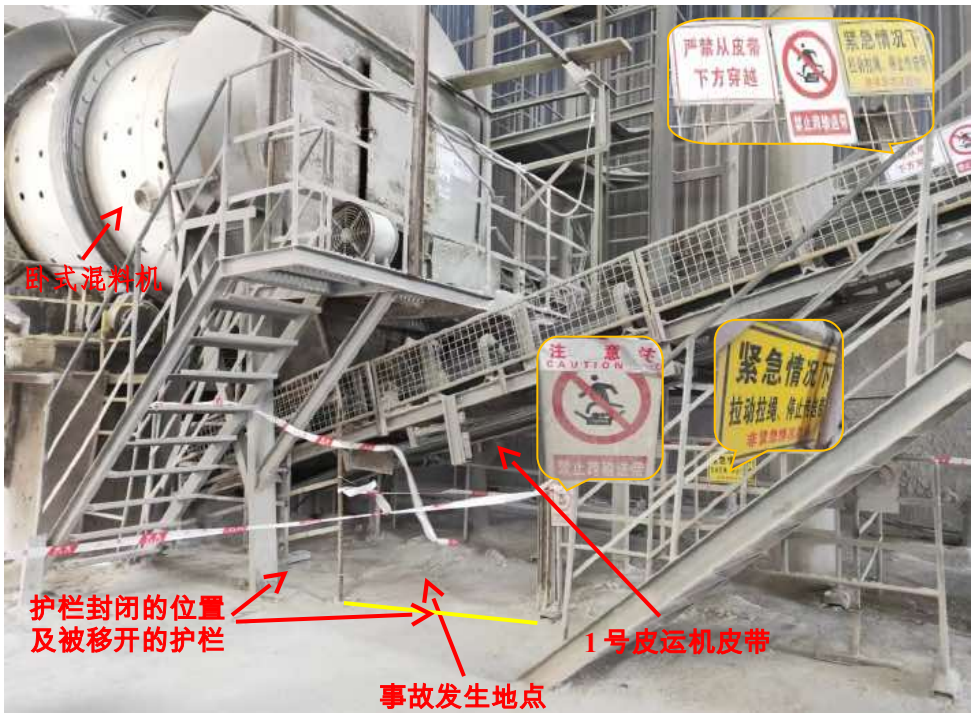


图2 事故发生地点1

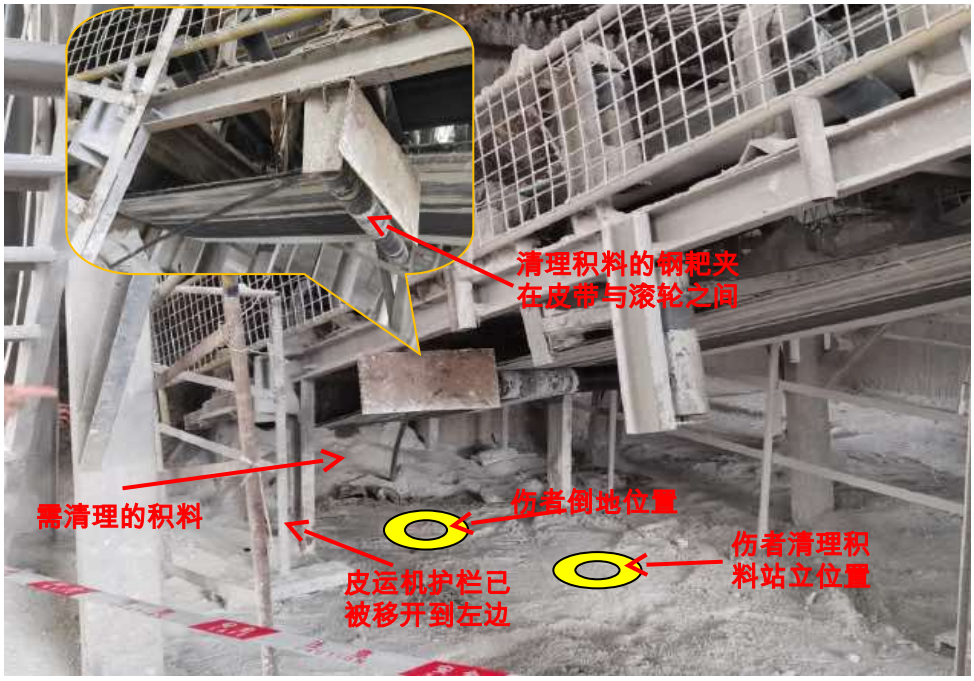


图 3 事故发生地点 2



图 4 王登甫清理积料地点与工具

需清理的积料



图 5 王登甫佩戴的安全帽

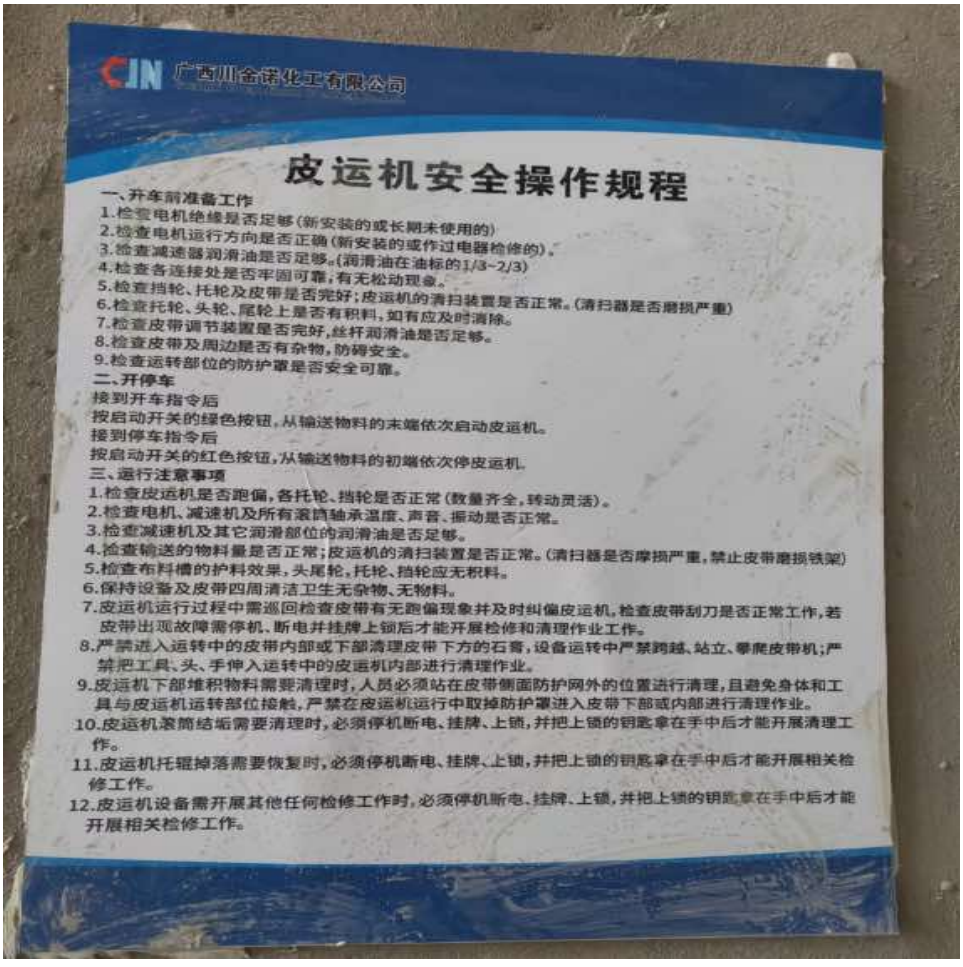


图6车间墙上粘贴的《皮运机安全操作规程》

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年12月13日7时5分，磷矿副产品车间立磨班长黄宏陆巡查发现事故发生后，立即通知中控室张红艳停止1号皮运机运行，并告知巡检员曾辉龙；7时10分电话报告车间主任庞继进。庞继进7时12分赶到现场，7时13分电话报告川金诺公司安环部经理吴波（当时电话打不通，吴波7时30分许回电话）；7时14分电话报告川金诺公司安全主管王兵；7时18分，电话告知鸿渝物流公司副总经理康中全；7时25分电话告知鸿渝物流公司现场管理员王树刚；7时26分电话报告川金诺公司总经理杨斌。川金诺公司总经理杨斌于8时57分电话报告港口区应急管理局，川金诺公司于10时25分书面报告港口区应急管理局。

2023年12月13日10时25分，港口区应急管理局通过邮箱收到川金诺公司书面报来《广西川金诺化工有限公司“12·13”机械伤害事故报告》。港口区应急管理局接到报告后立即联合相关部门前往事故现场核实，并于11时19分将事故信息书面报告防城港市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2023年12月13日7时5分，磷矿副产品车间立磨班长黄宏

陆巡查发现事故发生后，立即通知中控室张红艳停止1号皮运机运行。停机后，黄宏陆将半昏迷的王登甫扶到车间的岗位亭旁，并电话报告车间主任庞继进。庞继进7时12分赶到现场，因考虑到王登甫伤势严重，报120急救时间过长，庞继进立即安排黄宏陆和川金诺公司的岗位工王贞明用黄宏陆自己的小车于7时15分许送王登甫去防城港市中医医院救治。7时58分，王登甫被送到防城港市中医医院急诊科救治。

（三）医疗救治和善后情况

7时58分，王登甫被送到防城港市中医医院急诊科救治，送达时，王登甫已无生命体征，经医院急诊科抢救至9时仍无心跳、呼吸，医生当场宣布临床死亡。医院诊断：1.心跳呼吸停止；2.颅脑损伤；3.胸腹联合伤。

事故发生后，死者家属与鸿渝物流公司协商并达成赔偿协议，未出现争议，家属情绪稳定，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：王登甫违反《磷矿副产品车间立磨工段安全工艺操作规程》[13]、《磷

[13] 广西川金诺化工有限公司《磷矿副产品车间立磨工段安全工艺操作规程》10.7皮运机10.7.2启停操作及其注意事项：(3)严禁进入运转中的皮带内部或下部清理皮带下方的石膏，设备运转中严禁跨越、站立、攀爬皮带机；严禁把工具、头、手伸入运转中的皮运机内部进行清理作业。(6)皮运机下部堆积物料需要清理时，人员必须站在皮带侧面防护网外的位置进行清理，且避免身体和工具与皮运机运转部位接触，严禁在皮运机运行中取掉防护罩进入皮带下部或内部进行清理作业。

矿副产品车间皮运机清理管理规定》[14]、《皮运机安全操作规程》[15]规定，在皮运机未停机情况下，私自移开皮运机护栏进入皮运机皮带下方清理积料，因清理积料的钢耙耙杆接触到皮带及滚轮，钢耙耙杆被带入皮带和滚轮之间，钢耙端头打击到王登甫胸、腹及头部，致其受伤致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：事故发生当天，鸿渝物流公司未落实20:00--8:00班次的现场管理人员，未能及时发现并制止王登甫在皮运机未停机情况下，私自移开皮运机护栏进入皮运机皮带下方清理积料的违规行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

鸿渝物流公司不落实安全生产管理职责[16]：鸿渝物流公司存在现场管理岗位人员缺岗行为，鸿渝物流公司现场管理员甘小龙辞职后，未及时安排新的现场管理员负责现场管理工作，出现20:00--8:00班次无现场管理员管理现象；鸿渝物流公司作业人员曾于2022年9月23日、2023年10月8日，因进行违规清理

[14] 广西川金诺化工有限公司《磷矿副产品车间皮运机清理管理规定》3.清理要求及相关注意项：3.1 皮带机运行时严禁清理机头、机尾滚筒、机架及皮带内的物料，严禁进入皮带机底部清料，严禁触碰转动部件，严禁拆除移动安全护栏进行清理。

[15] 广西川金诺化工有限公司《皮运机安全操作规程》三、运行注意事项：8.严禁进入运转中的皮带内部或下部清理皮带下方的石膏，设备运转中严禁跨越、站立、攀爬皮带机；严禁把工具、头、手伸入运转中的皮运机内部进行清理作业。9.皮运机下部堆积物料需要清理时，人员必须站在皮带侧面防护网外的位置进行清理，且避免身体和工具与皮运机运转部位接触，严禁在皮运机运行中取掉防护罩进入皮带下部或内部进行清理作业。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

物料作业，被川金诺公司巡查人员发现并进行处罚，但鸿渝物流公司并未就此进行加强管理，落实整改措施，有效杜绝违规操作行为发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.王登甫，男，鸿渝物流公司员工，2023年12月13日，违反相关操作规程、管理规定清理皮运机皮带下方积料，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[17]规定。鉴于王登甫已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.王树勇，男，鸿渝物流公司法人、总经理、公司安委会主任，在现场管理员甘小龙辞职后，鸿渝物流公司出现有一工人作业班次无现场管理员情况，经安监部经理王杰多次反映后未及时安排新的现场管理员负责现场管理工作，导致鸿渝物流公司2023年12月12日--13日20:00--8:00班次无现场管理员管理，从而未能及时发现并制止王登甫的违规操作行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[18]、第二十五条[19]规定，对事故的发生负有责任。建议应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产

[17]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条:从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患；

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

法》第九十五条[20]对王树勇予以处罚。

3.庞继进，男，川金诺公司磷矿副产品车间主任，对鸿渝物流公司现场管理不到位失察，导致王登甫违规操作行为不能及时发现并制止，违反了川金诺公司安全生产责任制有关规定[21]。建议川金诺公司按照内部管理规定进行处理，并将处理情况书面报告港口区应急管理局。

4.黄宏陆，男，川金诺公司磷矿副产品车间立磨班长，对鸿渝物流公司现场管理不到位失察，导致王登甫违规操作行为不能及时发现并制止，违反了川金诺公司安全生产责任制有关规定[22]。建议川金诺公司按照内部管理规定进行处理，并将处理情况书面报告港口区应急管理局。

（二）有关责任单位

鸿渝物流公司未落实现场管理人员，对员工多次存在违规操作行为整改不到位，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十四条[23]规定，对事故发生负有责任。建

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[21] 广西川金诺化工有限公司《安全生产责任制》4.19.1 磷矿副产品车间主任安全责任制 4.19.1.3：忠于职守，严格落实“一岗多责制”，深入生产现场进行监督检查，督促并协调解决有关安全问题，纠正违章作业，禁止违章指挥。

[22] 广西川金诺化工有限公司《安全生产责任制》4.19.12 磷矿副产品车间立磨班长安全责任制 4.19.12.6：组织班组安全活动，做到班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。

[23] 同 16。

议应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[24]对鸿渝物流公司予以处罚。

六、事故整改和防范建议

（一）鸿渝物流公司要切实落实企业安全生产主体责任，落实现场作业安全管理人员；对存在的安全问题要坚决落实整改措施，及时消除隐；要加强对从业人员的教育与培训，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违规操作行为发生。

（二）川金诺公司要加强对外包企业的安全监管力度，进一步健全完善对外包企业的考核机制，督促外包企业落实安全生产主体责任，对存在的安全问题及时落实整改措施，确保问题整改到位。

（三）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口王府广西防城港市鸿渝国际物流有限公司

“12·13”物体打击死亡事故调查组

[24]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2024年1月　日

调查组组长:

成　　员: